

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1647/2536

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

นายวิโรจน์ เรืองหอม

จำเลย

นายวิโรจน์ เรืองหอม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 308,170.74 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (6 พฤศจิกายน 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ หากจำเลย ไม่ชำระ ให้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 706/637,362/617,705/637,708/637 หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รวม 4 แปลง ซึ่งเป็นทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนเสร็จสิ้น หากได้เงินไม่พอก็ให้จำเลยรับผิดชอบใช้ส่วนที่ขาดอยู่จนครบถ้วน แก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76,74)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ(อันดับ 58,63)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า ราคาทรัพย์สินที่จำนองเพียงพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาหากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้จำเลยหาหลักประกัน มา เพิ่มให้เพียงพอจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด มิฉะนั้นให้ยก คำร้อง

---

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า ราคาทรัพย์สินที่จำนองเพียงพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาหากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้จำเลยหาหลักประกัน มา เพิ่มให้เพียงพอจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น กำหนด มิฉะนั้นให้ยก คำร้อง

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-อัมพร เดชศิริ-สมมาตร พรหมานุกูล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |